ФАЛСАФА ВА ҲУҚУҚ

ИЖТИМОИЙ - СИЁСИЙ, МАЪНАВИЙ - МАЪРИФИЙ,
ФАЛСАФИЙ - ҲУҚУҚИЙ ЖУРНАЛ

1
2017

FALSAFA va HUQUQ
ФИЛОСОФИЯ и ПРАВО
PHILOSOPHY and LAW

МУНДАРИЖА

		Ҳаракатлар стратегияси – ҳаётимиз дастуруламали	4
1.	**Батиров У.Н.**	*Ҳаракатлар стратегиясини татбиқ этишда ижтимоий институтларнинг функционал роли*	6
2.	**Худайбергенов Б.Б.**	*Ҳаракатлар стратегиясида санация*	9
3.	**Мавлонов Ш.**	*Маънавият ва демократия принципларининг ўзаро алоқадорлиги*	13
4.	**Исламходжаев Ҳ.**	*Ҳуқуқий давлатнинг муҳим элементлари*	17
5.	**Эшанова Г.Н.**	*Глобаллашув жараёни ва инсон маънавий ҳаётининг ўзаро боғлиқлиги*	21
6.	**Тиллаволдиева М.Х.**	*Глобаллашув жараёнларида миллий тарбияни такомиллаштириш зарурати*	25
7.	**Мирзачаев А.А.**	*Глобаллашув шаротида ижтимоий-миллий идентификациянинг намоён бўлиш хусусиятлари*	28
8.	**Оқюлов О., Бабакулов З.**	*Товар белгиларини муомалада бўлишининг тарихий-ҳуқуқий жиҳатлари*	32
9.	**Зафарова С.**	*Тарихий-фалсафий мерос ва эзгу ғоялар ижобати*	36
10.	**Жўраев Й.О.**	*Ислом ҳуқуқшунослигида табиий бойликлардан фойдаланиш тартиботи ва Ўзбекистон қонунчилиги. (Бурхонуддин Маргинонийнинг "Ҳидоя" асари асосида)*	40
11.	**Кадиров М.Б.**	*И.Кантнинг давлат ва фуқаролик жамияти ҳақидаги таълимоти*	45
12.	**Орипов Э.Ш.**	*Ҳозирги даврда анъанавий қадриятларга янгича ёндашув зарурати.*	49
13.	**Мусаев Ф.**	*Ўзбек фалсафаси: долзарб масалалар*	53
14.	**Назаров Қ.**	*Ўзбек фалсафасининг замонавий йўналишлари*	58
15.	**Мусаев О.**	*Ўзбекистонда диний бағрикенглик амалиётининг ўзига хос хусусиятлари*	64
16.	**Туленова К.Ж., Мамаюсупов У.К.**	*Математические методы в научном предвидении.*	69
17.	**Муҳаммадиев Ж.Ў.**	*Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органларда ахборот хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлаш ва ахборотни муҳофаза қилишнинг ўзига хос хусусиятлари*	73
18.	**Исанова Г.Т.**	*Ёшларни маънавий қадриятларга соғлом муносабатини шакллантиришда ижтимоий рекламанинг ўрни*	77
19.	**Норбеков А.Ш.**	*Ёшларда ижодий тафаккурнинг шаклланишида санъатнинг ўрни*	81
20.	**Ли Е.В.**	*Проблема сознательного и бессознательного в научном творчестве*	84
21.	**Бафаев Ш.**	*Общественный контроль в условиях античного мира*	88
22.	**Жураева Н.А.**	*Глобал экологик муаммолар ва давлатнинг экологик сиёсати*	92
23.	**Бурханова Л.М.**	*Некоторые особенности правового регулирования договора лизинга по гражданскому праву*	96
24.	**Зикирова Н.Қ.**	*Глобал интеграциянинг шакллари, хусусиятлари ва усуллари*	100
25.	**Мадаева Ш.О., Хидирова Н.**	*XIX аср охири ва XX аср бошларида марғилон уездида ислом, ҳокимият ва аёллар диний идентиклиги*	104
26.	**Нишонбоева Г.**	*Мустақилликнинг биринчи ўн йиллигида Ўзбекистон маданиятининг тараққий этиши*	108
27.	**Имамова Д.И.**	*Обеспечение развития фермерства посредством заключения экспортных контрактов*	112
28.	**Қурбонова Л.**	*Инсон борлиги ва унинг моҳияти*	116
29.	**Мадумаров Т.**	*Микрокредит ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган факторинг хизматининг ўзига хос хусусиятлари*	119
30.	**Убайдуллаева Р.Т.**	*Вариативность социального развития как проблема*	123

XIX АСР ОХИРИ ВА XX АСР БОШЛАРИДА МАРҒИЛОН УЕЗДИДА ИСЛОМ, ҲОКИМИЯТ ВА АЁЛЛАР ДИНИЙ ИДЕНТИКЛИГИ

Мадаева Ш.
– ЎзМУ кафедра мудири, ф.ф
Хидирова Н
ЎзР ФА Тарих институ
етакчи илмий ходими, т.ф

Маълумки, 1876 йилда Қўқон хонлиги ҳудудида Фарғона вилояти ташкил этилиб, у Марғилон, Андижон, Наманган, Қўқон ва Ўш уездларига бўлинди[1]. Ушбу уездлар орасида Марғилон[2] уезди аҳоли сони, миллати, географик тузилиши жиҳатдан ажралиб турган. Унинг маркази ҳисобланган Марғилон Хитой билан боғловчи транзит шаҳар сифатида XIX асрда ҳам ўзига хос иқтисодиёти ва маданияти билан Фарғона водийсининг бошқа шаҳарлари орасидан алоҳида ўринга эга эди. Марғилонда ишлаб чиқариладиган ҳунармандчилик маҳсулотлари, пилла, мўйна, ипак матолар дунё бозорларида сотиларди. Шу сабабли чор Россияси сиёсатида бу ҳудуд геостратегик жиҳатдан алоҳида мақомга эга бўлган.

Хусусан, Чор Россиясининг Ўрта Осиёда олиб борган ўзига хос сиёсати, маъмурий ва диний бошқарув тизимида амалга оширган ислоҳотлари натижасини аёллар мисолида ўрганиш мумкин. Хўш аслида муслима аёл қандай бўлган? Жамиятда юз берган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий жараёнлар уларнинг ҳаётига қандай таъсир кўрсатган? Бу каби саволларга Фарғона водийсида жойлашган Марғилон уезди мисолида жавоб топиш мумкин. Чунки, Ўрта Осиё Россия империяси томонидан босиб олиниши натижасида Туркистон генерал-губернаторлиги (1867 й.) ташкил этилди ва ўлкани бошқарув тизимига ҳам ўзгартиришлар киритилди. Бу ўзгаришлар маъмурий ҳудудий бўлинишдан тортиб, маълум бир тизимга асосланган ҳарбий бошқарувни ўз ичига о эди. Айниқса бу ҳолат турли масалалар б боғлиқ *ариза* ва *шикоятларда* ўз аксини то Ушбу ҳужжатлар "*орқасида*" шубҳасиз ма бир шахснинг тақдири, миллий ментал мусулмон аёлининг жамият ҳаёт ижтимоийлашув механизми, улар "*миф*"лашган тарихи ва ҳозирги ку ворисийлик жиҳатлари ётади.

Бу борада Марғилон уездига қар *қозилик* ва *бий* судлари[3] ҳамда маъ бошқарув органларига келиб тушган *ар шикоятлар, илтимосномаларни* тадқиқ орқали аёлларнинг диний идентиклиги, омили, жамият ҳаётига "зўрлаб кири янгиликларни" муслима аёллар ҳаё аксини кўрсатиб бериш муҳим аҳамиятга

Ушбу муаммо алоҳида тадқиқот с сифатида ўрганилмаган бўлса-да, ушбу билан боғлиқ айрим тадқиқотлар оширилган. Бу тадқиқотларни шартли р икки қисмга бўлиш мумкин.

1. Маҳаллий тадқиқотлар;
2. Хориж тадқиқотлари.

Маҳаллий тадқиқотчилар ораси Бакировнинг "Чор Туркистонида суд, ва одат" деб номланган тадқиқоти ажралиб туради[3]. Муаллиф суд, масалалари, Қўқон хонлигида мавжуд қозилик судлари, чор Россиясининг су борасида амалга оширган ишларига

[1] Айрим маълумотларга кўра вилоят ташкил этилган дастлабки даврларда Марғилон, Наманган, Чуст, Андижон, Чимён уездлари мавжуд бўлган.

[2] Марғилон уездига-собиқ Марғилон ва Араван бекликлари ҳамда Асака, Марғилон саркорликлари ерлари, кейинчалик янги Марғилон (Скобелов) шаҳри киритилган.

[3] Чор Россиясининг 1867 йилги "Низом" л мувофиқ ўтроқ аҳоли учун *қозилик*, кўчма учун *бий* судлари ташкил қилинди. Кейинч йилга келиб "Туркистон ўлкасини тўғрисидаги низом" қабул қилинди ва тизими адлия вазирлигига бўйсундирилди. учун "вилоят судлари", уездлар учун судлар" ва уларнинг ёрдамчилари тайинлан

ўтади. У чор Россиясини қози ва бийлар судини сайлов асосида ташкил этиш тўғрисидаги қарорини олдинги даврларга нисбатан прогрессив аҳамиятга эга бўлган қарор деб баҳолайди.

Ф.Бакировдан фарқли равишда С.Тиллабоев асосий эътиборини чор Россиясининг Фарғона вилоятида амалга оширган маъмурий бошқарув тизимига қаратади[4]. Тадқиқотчининг ишидан архив материалларига асосланган, Фарғона вилоятининг умумий аҳоли сони, Марғилон уезди ва унинг маъмурий маркази бўлган янги Марғилон (Скобелев) шаҳрининг ташкил этилиши каби масалалар ўрин олган. Ушбу тадқиқот бирламчи архив материалларига асосланган бўлсада, унда келтирилган маълумотлар хронологик жиҳатдан системали равишда тизимлаштирилмаган.

Т. Мадумаров Қўқон хонлигида мавжуд бўлган ҳуқуқий манбаларга тўхталар экан улар сирасига "Ёднома" кўринишидаги ёзма ҳужжатларни ҳам киритади. Шунигдек, у шариат ва одат ҳуқуқига тўхталиб, амалий суд жараёнларида айрим қозилар маҳаллий одатларни яхши биладиган одамларга эҳтиёж сезганлигини айтиб ўтади[5].

Фарғона водийсида аёлларнинг диний идентиклиги билан бавосита Л.Потапов, И. Лурия, И. Хилгерс, М. Оллкот, С.Пушкова каби олимлар масаланинг турли аспектларига доир тадқиқотлар олиб боришган.

Шунингдек, 2007 йилда Марғилон шаҳрининг 2000 йиллигига бағишлаб нашр этилган "Марғилон шаҳрининг жаҳон цивилизациясида тутган ўрни" номли халқаро илмий конференция материаллари, айрим илмий тадқиқотларни ўз ичига олади. Илмий таҳлилий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Марғилон тарихига тегишли илмий ишлар ҳунармандчилик, савдо-сотиқ, этнографик, археологик материаллар йиғиндисидан иборат. Фарғона водийсининг айнан XIX аср ва XX бошларига тегишли тарихий материалларда Марғилон уезди, эски ва янги Марғилон шаҳарларининг тарихига оид тадқиқотлар кўплаб учрайди. Лекин Фарғона водийсининг "энг буюк шаҳарлардан бири" бўлган [6, 35-б.] Марғилоннинг XIX аср ва XX бошларидаги хотин-қизлар масаласи, улар билан боғлиқ ислом ҳуқуқи, маданият ва матбуот масалалари илмий таҳлил этилган комплекс ишлар мавжуд эмас.

Ушбу давр ва ҳудудга тегишли Ўзбекистон марказий архив фондида сақланаётган Фарғона область ҳарбий губернаторлиги фонди, Фарғона область бошқарма фонди архив материаллари, Фарғона вилояти Марғилон уездига тегишли архив фондлар, қози ҳужжатлари ва фатволар, матбуот материалларида хотин-қизларга тегишли маълумотлар салмоқли бўлиб, улар Марғилон ва у билан боғлиқ бўлган Фарғона водийсининг административ, маданий, ҳуқуқий, миллий, маиший ҳаётининг ижтимоий механизмларини очиб беради. Бу маълумотлар Марғилон ва у билан боғлиқ Фарғона водийсининг XIX асрдаги ижтимоий-маиший ҳаётининг рус истилоси даврига трансформациялашуви, хусусан совет даврига ўтиш хусусиятларини яққол намоён қилади. Ушбу ҳужжатлар таҳлили XIX ва XX аср Туркистон, хусусан Фарғона водийси ҳақидаги баъзи стереотипга айланган тарихий билимлар ва назарияларнинг баҳслилигини, баъзи, хусусан, гендер, ислом ҳуқуқи, диний идентиклик, миллий, маданий масалаларда эса айтилиши керак бўлган янги фикрлар борлигини кўрсатади.

Фарғона водийси, хусусан Марғилон уездига тегишли ҳудуднинг диний ва маданий ҳаёт тарзи, ментал хусусияти Ўзбекистоннинг Шарқий ҳудудлари, хусусан, Бухоро, Самарқанд каби қуббатул ислом мақомидаги марказларидан тубдан фарқ қилиши, ментал борлиқ, диний-маиший, маданий маросимларида ҳам саноген, яъни эътиқод ва урф одатларда табиатга эътиқод шакли кучлилиги диний, ҳуқуқий, маданий ҳаёт тизимида урф-одат, маросим, ҳуқуқ нормаларининг ўрнатилиши ёки легитимлик касб этиши нуқтаи назардан ҳам янги қарашларни ҳосил қилади.

XIX аср иккинчи ярми XX аср бошлари Фарғона вилоятига қарашли собиқ Қўқон хонлиги ҳудуднинг диний-ҳуқуқий стереотипларнинг шаклланишидаги тарихий омиллар қуйидаги хусусиятларга кўра фарқланади:

1. 1865 йилда "Туркистон ўлкасини идора қилиш тўғрисидаги вақтинча низом" қабул

қилинди ва унга мувофиқ маъмурий идоралар, суд органлари Туркистон ҳарбий губернаторига бўйсундирилди;

2. 1867 йилда "Сирдарё ва Семеречье областларини идора қилиш ҳақида низом" ишлаб чиқилди. Унга кўра суд тизимига муҳим ўзгартишлар киритилди.

3. 1881 йилда Туркистон генерал-губернаторини буйруғига кўра Исфара уезди тугатилиб, уни таркибига кирувчи Исфара, Риштон, Сўх, Найгут, Қипчоқ, Лайлак, Қўқонча, Чимён, Олтиариқ, Найман ва Яйпан волостлари Марғилон уездига қўшилади;

4. 1891 йилгача қозилик судлари ва бий судлари тизими мавжуд бўлиб, 1891 йилда бий судлари қарамоғидан бировни ўлдириш, номусига тегиш жиноятлари олиб қўйилди. 1894 йилда эса қозилик судлари ва бий судларини бирлаштирилиши натижасида халқ судлари ташкил этилиб, халқ судларини иш олиб бориш тартибига оид инструкция ва 1902 йилда махсус циркуляр (Туркистон ўлкасининг ҳарбий бошқаруви йўриқномаси) қабул қилинди.

Шу мақсаддан келиб чиқиб, қўйилаётган масалалар асосан бирламчи маълумотларни анализ қилиш асосида очиб берилади ва улар турли хил юридик (маъмурий) ва *қозилик* (диний) ҳужжатлари фокусида акс этади.

Ўзбекистон Республикаси Марказий архиви "Фарғона область ҳарбий губернаторлиги фонди, Фарғона область бошқармаси фонди"да сақланаётган ва аёллар номи билан бевосита ва билвосита боғлиқ бўлган *ариза* ва *шикоятларни* шартли равишда қуйидаги қисмларга ажратиш мумкин:

1. *Қози ва бий* сударига келиб тушган *ариза* ва *шикоятлар* (булар оила-никоҳ, мерос ва бошқа маиший масалаларни ўз ичига олади);

2. Рус маъмурларидан ёрдам сўраб маҳаллий *қозилар ёки бийларнинг* қарорлари устидан қилинган *ариза* ва *шикоятлар* (турли хил маиший масалаларни ўз ичига олада);

3. Рус маъмурлари номига ёзилган махсус *илтимосномалар* (никоҳ гувоҳномаси, эрини қамоқдан озод қилиш ва бошқа масалалар).

Юқорида келтирилган ҳужжатларда *қозилар* томонидан кенг қўлланилган *ривоятлар,* масалаларни диний ва анъанавий усулда ечиш йўллари, юридик ҳужжатларни юритиш тартиби, турли ижтимоий табақаларга мансуб аҳоли қатламлари ҳақидаги маълумотлар ҳам ўз аксини топган. *Ариза* ва *шикоятларда* аёлларга берилган *маҳр* турлари, маҳр ва нафақа талаб қилиб судга мурожаат қилган аёллар, эрини меросига эгалик қилиш ҳуқуқи, ўз арзини рус маъмурларига баён қилиш мақсадида таржимон ёллаган аёллар ҳақида маълумотлар мавжуд.

Ҳужжатлар айрим рус ва маҳаллий амалдорлар томонидан ўз мансабларини суъистимол қилганликларини ҳам кўрсатади. Хусусан, бу маҳаллий урф-одатларни менсимаслик, аёлларни аҳлоқий жиҳатдан ҳўрлаш масалаларида намоён бўлади. Энг қизиғи *ариза ва шикоятлар, илтимосномалар* кўринишидаги ҳужжатлар чор Россияси маъмурий бошқарув тизимини комплекс тадқиқ қилиш имконини беради. Хусусан, улар волост, уъезд бошлиқларидан тортиб, область прокурори хаттоки Туркистон генерал-губернаторигача бўлган администрати ҳокимиятни ўз ичига олади.

Ариза ва *шикоятлар, илтимосномаларн* Марғилон уезди мисолида тадқиқ этиш эн аввало Чор Россиясининг Туркистон ўлкасид олиб борган бошқарув сиёсатининг муслим аёллар ҳаётига кўрсатган таъсирини аниқлаш ёрдам берди. Шунингдек, Марғилон уездид истиқомат қилган ўзбек, қирғиз, қозо қорақалпоқ каби миллатларнинг янги тизим "мослашиш" жараёнларини, суд тизимид фаолият юритган *бий, қози* ва *муфтийларни* ролини очиб берди. Шунингдек, русла томонидан жорий қилинган *қозихоналарда* кўрилган ишларни қайд қилиб бори китоблари (ёки *қози* дафтарлари)ни ҳа ўрганиш имконини берди.

Турли хил маиший, ижтимоий, иқтисодий сиёсий масалаларни қамраб олган *ариза* ва *шикоятлар, илтимоснома* кўринишидаги архи ҳужжатлари ҳозирги кунгача кенг илмий муомалага тортилмаган. Улар орқали юрид ҳужжатлар юритиш тизимида содир бўлга ўзгаришлар, трансформация жараёнлари кузатиш мумкин. Ушбу ҳужжатлар исл дини, урф-одат ва анъаналарни аёллар ҳаёти кўрсатган таъсирини ҳам алоҳида ракурс кўриб чиқиш имконини берди.

Архив материалларига таянсак, чор Россиясининг мустамлакачилик сиёсати нафақат иқтисодий, ижтимоий ҳаётга балки кундалик маиший ҳаётга ҳам ўзини сезиларли таъсирини кўрсатганлигига гувоҳ бўламиз. Бу ҳолат аёллар билан боғлиқ масалаларда яққол кўринади. Хусусан, аёлларни оила-никоҳ, мерос, масалаларида. Хужжатларда аёлларнинг чор Россияси даврида расмий идораларга ўз ҳақ-ҳуқуқларини талаб қилиб ариза ва шикоятлар билан мурожаат қилгани, собиқ совет тузими томонидан амалга оширилган "ҳужум" харакатининг биринчи фаол иштирокчилари ҳам Фарғоналик аёллар бўлгани, босмачилик ҳаракатлари ва тарихий кўзғалонлардаги аёллар иштирокининг тарихий фактларда қайд этилиши Фарғона водийси аёллари мавзусини Марғилон уезди мисолида яхлит мавзу сифатида ўрганилишга асос яратади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Новый Маргилан. Ежегодник Ферганской области. Т. I. Вып. 1902,
2. Новый Маргилан. Материалы для статистики медицинской географии и санитарного описания Ферганской области.
3. Бакиров Ф. Чор Туркистонида суд, шариат ва одат. –Тошкент: Фан, 1967.
4. Тиллабоев С. Фарғона вилоятининг ташкил топиши ва унинг маъмурий-ҳудудий бошқаруви (XIX аср охири-XX аср бошлари) // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Фарғона. 2009. 221-227-бетлар.
5. Мадумаров Т. Қўқон хонлигида ҳуқуқ манбалари // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Андижон. 2015. 145-148-бетлар.
6. Губаева С.С. Население Ферганского долины (конец XIX – начало XX вв.). Ташкент. 1991.

РЕЗЮМЕ

Мақолада Марғилон уездига қарашли *қозилик* ва *бий* судлари, Туркистон генерал-губернаторлигига бўйсунувчи маъмурий бошқарув органларига келиб тушган *ариза* ва *шикоятлар, илтимосномаларни* ўрганиш орқали аёллар диний идентиклиги, ҳокимиятнинг легитимлашиш асослари, ислом омили, бошқарув тизимига мажбурий киритилган янгиликларни муслима аёллар ҳаётидаги аксини кўрсатиб бериш мақсад қилинган.

Калит сўзлар: Ислом, ҳокимият, аёл, муслима, чор Россияси, Фарғона, Марғилон, ариза, шикоят, илтимоснома.

РЕЗЮМЕ

Целью предлагаемой статьи является изучение религиозной самообытности женщин, трансформационных изменений, принципов легитимности власти, исламского фактора в жизни мусульманок путем анализа заявлений, жалоб и ходатайств, поступивших к казийским и бийским судьям Маргеланского уезда, административным органам, подчиняющий к Генерал-губернаторству Туркестанского края.

Ключевые слова: Ислам, власть, женщина, мусульманка, Царская Россия, Фергана, Маргелан, заявление, жалоба, ходатайство.

RESUME

Purpose of the proposed article is to demonstrate the women's religious identity, transformational changes, principles of power legitimacy, Islamic factor, reflection of forcedly introduced novelties to the public governance on the life of Muslim women through analysis of *applications, complaints* and *petitions* admitted to the *qadi* and *biy* offices under jurisdiction of Marghilan District and administrative authorities aubject to the Turkestan general governorship.

Key words: Islam, Power, woman, a Muslim woman, Tsarist Russia, Fergana Valley, Marghilan, administration, application, complaint, petition.